

CONTRATO DE DESENVOLVIMENTO DE MVP

Instituto Vivance

Desenvolvimento de uma plataforma digital de cuidado longitudinal para emagrecimento e saúde do envelhecimento, com experiência mobile-first para pacientes e ambiente desktop-first para o médico.

OBJETO	Criação e entrega do MVP descrito no Anexo I.
PREÇO	R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), valor total do MVP.
PAGAMENTO	6 parcelas de R\$ 5.000,00, com vencimento todo dia 20. Primeira: [20/__/____].
EXECUÇÃO	Organizada por etapas e prioridades. As parcelas não criam prazo fixo de seis meses.
FASE 2	Eventual expansão comercial será tratada em contrato separado.

LEITURA RÁPIDA Este documento concentra apenas os pontos essenciais da contratação. Campos entre colchetes devem ser preenchidos antes da assinatura.

PARTES

CONTRATANTE [RAZÃO SOCIAL DO INSTITUTO VIVANCE], CNPJ nº [CNPJ], com sede em [ENDEREÇO], representada por [NOME, CPF E CARGO], e-mail [E-MAIL].

CONTRATADA [RAZÃO SOCIAL OU NOME], [CNPJ/CPF] nº [NÚMERO], com endereço em [ENDEREÇO], representada por [NOME E QUALIFICAÇÃO, SE APLICÁVEL], e-mail [E-MAIL].

Contratante e Contratada são denominadas, em conjunto, “Partes”.

1. OBJETO

1.1. A Contratada criará, desenvolverá, testará e entregará o MVP do Instituto Vivance conforme o Anexo I, incluindo desenho de produto, software, documentação curta e apoio à validação.

1.2. O MVP servirá para validar a jornada antes, durante e depois da consulta. A construção começará com dados fictícios e poderá evoluir conforme os aprendizados do projeto.

1.3. O projeto não garante resultado clínico, financeiro, regulatório, comercial ou de captação de investimento.

2. FORMA DE TRABALHO

2.1. As Partes trabalharão de forma colaborativa, com prioridades registradas em um plano simples de trabalho e demonstrações periódicas.

2.2. Ajustes pequenos de prioridade ou solução poderão ser combinados por mensagem, sem aditivo, desde que não aumentem de forma relevante o esforço ou o objetivo do MVP. Novas funcionalidades, integrações de produção ou ampliações materiais dependerão de orçamento aprovado.

2.3. A execução começa após a assinatura, o pagamento da primeira parcela e o recebimento dos insumos básicos. O andamento acompanhará a complexidade, as validações e as dependências do projeto, sem prazo contratual fixo de seis meses.

2.4. Entregas serão revisadas ao longo do projeto. Correções de itens já incluídos no Anexo I não terão custo adicional. Defeitos reproduzíveis informados em até 30 dias após a entrega final também serão corrigidos; melhorias e mudanças externas ficam fora dessa garantia.

3. PREÇO E PAGAMENTOS

3.1. O preço total do MVP é de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), pago em 6 (seis) parcelas mensais de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais).

3.2. As parcelas vencem todo dia 20, sendo a primeira em [20/__/____] e as demais no dia 20 dos cinco meses seguintes.

IMPORTANTE O parcelamento é apenas a forma de pagamento do preço fechado do MVP. Ele não transforma o contrato em mensalidade e não define prazo de entrega de seis meses.

3.3. Custos de nuvem, servidores, APIs, ferramentas de IA, mensageria, domínio, certificados e outros fornecedores não estão incluídos. Só poderão ser cobrados após apresentação e aprovação prévia da Contratante, preferencialmente em conta própria dela. A referência de até 15% do valor do MVP é apenas estimativa de planejamento, não autorização automática de gasto.

3.4. Atrasos superiores a 10 dias poderão suspender o trabalho após aviso por escrito, com ajuste natural do cronograma. A Contratada emitirá o documento fiscal aplicável.

4. RESPONSABILIDADES

Da Contratada

4.1. Desenvolver o MVP com diligência técnica; comunicar andamento, riscos e decisões importantes; proteger informações recebidas; usar dados fictícios durante a construção; e entregar, ao final e após a quitação, o código, a documentação e os acessos do projeto que estejam sob sua gestão.

Da Contratante

4.2. Fornecer informações, identidade visual, protocolos, acessos e decisões necessários; indicar quem aprova o produto; revisar as entregas em prazo razoável; pagar os valores contratados; e validar todo conteúdo clínico antes de uso com pacientes.

4.3. As Partes cooperarão para resolver impedimentos e ajustar prioridades sem burocracia desnecessária, preservando o preço e o objetivo global do MVP.

5. INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E SEGURANÇA CLÍNICA

5.1. A IA poderá organizar informações, resumir conversas, preparar rascunhos, destacar padrões, sugerir perguntas e apoiar relatórios.

5.2. A IA não poderá diagnosticar, prescrever, emitir receita, alterar tratamento ou dose, substituir atendimento de urgência nem tomar decisão clínica de forma autônoma.

5.3. Todo conteúdo clínico gerado por IA será tratado como rascunho sujeito a erro e dependerá da revisão do médico responsável antes de orientar o paciente. A responsabilidade pela avaliação e pela conduta clínica permanece com o profissional de saúde.

REGRA DO PRODUTO A IA organiza e sugere. O médico revisa e decide.

6. PRIVACIDADE E CONFIDENCIALIDADE

6.1. As Partes protegerão informações técnicas, comerciais, clínicas e pessoais recebidas durante o projeto e as usarão apenas para esta contratação. O dever de sigilo continua após o encerramento enquanto a informação permanecer confidencial ou a lei exigir proteção.

6.2. Dados reais de pacientes somente poderão ser usados depois de decisão expressa da Contratante e da definição, por escrito, de finalidade, base legal, perfis de acesso, fornecedores, retenção, segurança e resposta a incidentes, conforme a Lei nº 13.709/2018 (LGPD). Até lá, serão usados dados fictícios ou adequadamente anonimizados.

6.3. Nenhuma das Partes poderá usar dados de pacientes para finalidade própria, publicidade ou treinamento de modelos sem autorização específica e base legal adequada. Qualquer incidente relevante será comunicado à outra Parte sem demora indevida.

7. PROPRIEDADE INTELECTUAL E USO

7.1. Cada Parte mantém a titularidade de suas marcas, conteúdos, códigos, métodos, ferramentas e materiais já existentes. A Contratante permanece titular de sua marca, seus protocolos, seus dados e seus conteúdos.

7.2. Após o pagamento integral, a Contratante receberá o código e a documentação do MVP e poderá usá-lo, mantê-lo e adaptá-lo de forma permanente na operação do Instituto Vivance.

7.3. A Contratada poderá reutilizar conhecimento, estruturas e componentes genéricos que não revelem dados, marca, protocolos ou segredos da Contratante. Bibliotecas de terceiros continuarão sujeitas às respectivas licenças.

7.4. A venda, o licenciamento ou a oferta do produto para outras clínicas não está incluída nesta Fase 1 e será organizada na Fase 2.

8. ENCERRAMENTO

- 8.1. O contrato entra em vigor na assinatura e permanece válido até a entrega do MVP e a quitação dos valores.
- 8.2. Qualquer Parte poderá encerrar o contrato mediante aviso escrito com 15 dias de antecedência. Nesse caso, a Contratante pagará o trabalho efetivamente realizado e os custos externos já aprovados e não canceláveis; a Contratada entregará os materiais correspondentes aos valores pagos e devolverá eventual valor recebido por trabalho não executado.
- 8.3. Descumprimento relevante deverá ser comunicado e, sempre que possível, corrigido antes do encerramento imediato. Situações urgentes de segurança, confidencialidade ou proteção de dados poderão justificar suspensão imediata.

9. POSSÍVEL FASE 2

- 9.1. Se o MVP for validado e as Partes decidirem comercializá-lo para outras clínicas ou mercados, celebrarão contrato separado para a Fase 2.
- 9.2. As Partes registram a intenção de considerar participação comercial de 15% em favor da Contratada nessa fase. Base de cálculo, prazo, responsabilidades, investimentos, parceiros e demais condições serão definidos somente no contrato da Fase 2.
- 9.3. Este contrato não cria participação societária, equity, comissão atual, exclusividade ou obrigação de iniciar a Fase 2.

10. REGRAS GERAIS

- 10.1. As Partes são independentes. Este contrato não cria vínculo trabalhista, sociedade, representação ou exclusividade.
- 10.2. Aprovações e avisos poderão ser feitos por e-mail ou outro canal eletrônico indicado pelas Partes, desde que seja possível identificar o conteúdo e quem o enviou.
- 10.3. Este documento poderá ser assinado eletronicamente e será regido pelas leis brasileiras. Fica eleito o foro da Comarca de [COMARCA/UF], salvo regra legal obrigatória em sentido diferente.

ANTES DE ASSINAR Preencher os campos entre colchetes e submeter esta minuta à revisão de advogado brasileiro, especialmente quanto à qualificação das Partes, tributação, propriedade intelectual, LGPD e condições da Fase 2.

[CIDADE], [DATA].

CONTRATANTE

[NOME / CPF / CARGO]

[E-MAIL]

CONTRATADA

[NOME / CPF / CARGO]

[E-MAIL]

Testemunhas

Nome: [PREENCHER]

CPF: [PREENCHER]

Nome: [PREENCHER]

CPF: [PREENCHER]

ANEXO I

ESCOPO SIMPLIFICADO DO MVP

O MVP tem como objetivo centralizar a jornada de cuidado, reduzir trabalho manual e dar ao paciente uma visão simples de evolução, sempre com supervisão médica.

1. Experiência do paciente • mobile-first

Tela do dia, plano de cuidado, diário, evolução, mensagens e consultas; pré-consulta por conversa ou voz simulada; registro de sintomas e rotina; fotos de refeições com notas de 1 a 5 e confirmação de envio ao médico.

2. Experiência do médico • desktop-first

Visão geral com total de pacientes, regulares e atrasados no check-in; agenda diária clicável; lista e perfil longitudinal de pacientes; pendências, alertas e acesso direto à pré-consulta.

3. Consulta, documentos e comunicação

Notas de consulta, sínteses das conversas, próximos passos, mensagens internas, relatórios de evolução, PDFs demonstrativos e histórico simulado de receitas e documentos.

4. IA assistiva

Pré-consulta conversacional; sínteses e rascunhos; identificação de assuntos a revisar; análise demonstrativa de fotos de pratos; sinais de atraso ou mudança de padrão. Toda saída clínica depende de revisão médica.

5. Evolução e objetivos

Indicador simples de quanto falta para o objetivo, tendências de peso, sono, passos e adesão, além de relatórios semanais, quinzenais ou mensais demonstrativos.

6. Entrega técnica

Código-fonte do MVP, instruções para execução, configuração básica do ambiente e documentação curta para continuidade e validação.

O que não está incluído nesta fase

INTEGRAÇÕES REAIS HealthKit, Health Connect, relógios, Google Meet, prescrição digital, assinatura eletrônica, WhatsApp, pagamentos, prontuários e bases científicas poderão ser simulados ou preparados, mas a ativação em produção dependerá de acordo próprio, credenciais e custos externos.

OPERAÇÃO E REGULAÇÃO Aplicativos nativos publicados em lojas, suporte 24x7, central de atendimento, migração de prontuário, certificações, estudos clínicos, enquadramento como dispositivo médico e expansão internacional não fazem parte deste MVP.

DADOS REAIS O uso de dados de pacientes em piloto ou produção dependerá das condições de privacidade e segurança previstas na Cláusula 6.

Quando o MVP será considerado entregue

O MVP será considerado entregue quando os fluxos essenciais acima estiverem navegáveis, os avisos sobre dados demonstrativos e revisão médica estiverem visíveis, não houver defeito bloqueador reproduzível e o código, os acessos sob gestão da Contratada e a documentação de execução tiverem sido disponibilizados.